

מסורת הש"ס

(א) ב"מ דף י. עב: לקמן קט. (ב) תוספות יו. שבת עח:א. (ג) כתובות דף יח:א. (ד) קדושין א'פ"ג שאין שערות. נעפ"ד מה: וי"ן, דף י. נשפין זה שמתחת פ"ד הלכה יז לקמן קנה,ה. (ה) ש"ע וכן נראה.

## גליון הש"ס

תוס' ר"ה ועוד ב' בראשיתין בנדה גיטות א"פ"ג שאין שערות. נעפ"ד דג"ל כדלמתיקן בנדה ד' שערות שאמרו לריבים שיאל

לן גומא:

## הגהות הב"ח

(א) גב' ומת ועמדו עליו בני משפחה: (ב) רשב"ם ד"ה אין נאמנין וכו' דביין שאמר וכו' וכמו שכתב דין יואל: (ג) תוס' ד"ה (נדבך הקדוש) אמר ט' וגדלה לר"י לפס' לא שנו בדקשה ביהודה"מ רה"ר לטעמא דה"ה וכו' שאלו ידע וכו' שאם לא לשאלו לפניו בימות הדמיה יד' לנו לחשוב כ"ל וי"א לומר לא שנו אלא היא כהשקף הוא אם נכנס ביהמ"מ שעומד בו עשוי כשנא לשאל על ספקיו או שאלו נכנס ביה"מ שלפני פניו והשתא נדע שעבר עליה יה"מ משעבר בלש ביהמ"מ והלכך כיון שגא לפניו מאל"ר ביהמ"מ יד' לנו לחשוב דה"ר דקדוש הוא לימות המסה ובתר השתא אזלינן אצל א"ל כשנא לשאל ביהמ"מ הספק איננו ביהמ"מ שעומד בו אלא ספק לו אם נכנס ביה"מ שלפניו או ביהמ"מ שלפני פניו והשתא נדע דלע"פ שזכננו ביהמ"מ כבר עברו על הטומאה יה"מ הספ אפילו הוא צא לשאל ביהמ"מ היו רש"י לטומאה דכיון דקדוש הוא ליה"מ יומר מזהמ"מ מלפני בימות המעשים שהיו הספק הוא בימות המסה שלפני יה"מ ח"ש ר"י ונלמד ימים המוכחים לנשמים פ"ה דלמא צא לשאל ביהמ"מ ששאלן לו ביהמ"מ אינו אלא כשהספק הוא ביהמ"מ שלפני הגשמים דהתם ודאי כיון שקדוש הוא ליה"מ יומר רה"י לטומאה והה"ש"ל השא הירושלמי לדרך אחר ופני ליה מאלין והשתא מסרין: (ד) בא"ה הכי פירשם לגבי פומאחא כ"ל ויתבס שם מתקין: (ה) ד"ה ועוד וכו' דלא אשכחן בשום מקום שום חיולוק בשערות שהם סיומן בין לבנות לשמורות. יצ"ו ול' נראה דלמאי שמפורסם בשערות ואיכיו לאחר מיתה בקבר א"כ יד' לומר שאם בשעת מיתה לא היה בן כדי לבקר ראשן לגד עיקרן ולאחר מיתה הגדילו ואחרי"ו:

## מוסף רש"י

מודה בשטר שכתבו צריך לקיימו. אע"פ שהלוא מודה ליה שכתב שטר זו וזהו לו מעות. כ"ך המלה לקיימו בחתומיו, ואפ"ל השטר כדור נאמן הלוה לומר פרעתי, דכל זמן שאינו מקיים מאן קמשו ליה שטרלא היה שטרותה לו שכתבו, הא אמר דפריי, אצל מהשטר ממוקם על פי עדיו אין הלוה נאמן מפר פרעתי (ב"מ ז. ובענין שבת טו.)

ורבנן סברי מודה בשטר שכתב אין צריך לקיימו. ליה אמתין כהא"י הפה שאסר הוא הפה שהתיר, דמכין שאמר שבר היה היה חוזק השטר, ובי אמר פרעתי לא מתימן, שהרי ציד המלוה הוא (כתובות יט.) מאחר שהלוה מודה ששטר מוז ששאלו עליו שטר אמת הוא, אין המלוה צריך לחור אחר העדים החתומים בו ולהעיד על חתימתן ולקיימו (ב"מ עב.) דכיון שמודה שכתבו וזהו בו היה הוא כליו קיימותו חתומיו וגובה כל זמן שמוציאו (שבת עח. ועי' רשב"ם לקמן עק.) אין נאמנין לפוסלה. העדים שאמרו כתב ידיו הוא אצל אנוסים הי"ט (כתובות יח.)

מוהל

מוהל על גרלוהי בשוקא ייבה גיהילה ובה לא כתיב הכי ש"מ שכיב מרע היה ומשום הכי איצטרך לאיתוי ראייה בעדים דאי בקיום השטר לא דייקא: אדרבה, אימא איפכא כיון דכולהו שטרי שכיב מרע כתיב בהו כד היו קציר ורמי בערשה יתבה גיהילה ובהאי דרב הונא ורב חסדא לעיל הכי פליגי ר' יוחנן ור"ל: וערערו לומר קטן היה. ואין מכירתו מכירה דאין מעשה קטן כלום: מהו לבודקו. כשהוא מת אם הביא ב' שערות וגדול הוא אי לא: אמר להם אי אתם רשאים לנוולו. מאחר שמת: ועוד. אפ"ה דאתם רשאים לבודקו אין ראייה לאחר מיתה דסימנין עשויין להשתנות:

## מי שמת פרק תשיעי בבא בתרא

**ראיה במאי**. בין לרננן בין לר"מ קצעי. ומשום דליכא לפרשה בתרי גוויי כלקמןן קצעי הכי: **ראיה בעדים**. כדמפרש לקמיה: **ר"מ כר' נתן ורבנן כר' יעקב**. ר"מ איזי בתר השתא כר' נתן ומתמימין כגון שהוא צריא עכשיו והכי קאמר מתני' אמר שכ"מ הייתי ועכשיו אני

צריא וחוזרני צי והן אומרים צריא היית עליו להציא ראיה בעדים ששכיב מרע היה וחק"א הנותן מוחזק הוא בנכסים ועל המקבל מתנה שהוא מוציא מחזירו עליו הראיה בעדים שציא שצריא בעריא היה: **ראיה בקיום השטר**. ראיה שאמרו חכמים המוציא מחזירו עליו הראיה בקיום השטר קאמרי רבנן שצריך לקיים שטרו שלא יוכל נותן לטעון ולומר מוזיק הוא וכיון דנתקיים שלא ע"פ הנותן דאין כאן הפה שאסר הוא הפה שהתיר מהיו לא נתקיים ע"פ הנותן דלימא פירעמיו או שכ"מ השטר וזכה במתנתו דכ"ע אזלינן בתר השתא כרזה ורבי נתן וכיון דצריא הוא עכשיו וזה בעל השטר אך קיים שטרו שלא יוכל נותן לפסלו אצל ראיה דר"מ ראיה בעדים היא כדמפרש עליו להציא ראיה ששכ"מ היה דצרי ר"מ: **נמודה**. לזה בשטר שכתבו ואינו מוזיק אלא שטוען או שטר שכ"מ הייתי או שטר אכונה או שטר פסים הוא: **צריך המלוה לקיימו**. ע"פ אחרים שלא יוכל לזה לפסלו במינו קמפלגי: **ר"מ סבר א"ל לקיימו**. דסתם שטרות הרי הם כשרים ונשטרות לא נימא הפה שאסר הוא הפה שהתיר לפסלו והכי קאמר מתני' צריך להציא ראיה בעדים ששכ"מ היה דצרי ר"מ מראה שמודה הוא בשטר שכתבו ונתקיים השטר כצך דאזלינן בתר השתא שהוא צריא כר' נתן וחק"א המוציא מחזירו שהוא בעל השטר צריך להציא ראיה קיום השטר שיתקיים בחותמיו הדודאח נותן שטוען כתבתינו לא מהניא מידי דאם קאמר שכ"מ השטר והפה שהא הוא הפה שהתיר והלכך צריך בעל השטר לקיימו וזכה במתנתו דאזלינן בתר השתא שהוא צריא

כר' נתן ומתיר לישיני ומתיר אמוראי שמעינן דאזלינן בתר השתא כרזה ור' נתן כדפרישית: **והא איפליגו בה חדא זימנא**. נמודה בשטר שכתבו צריך לקיימו: **דסניא**. בפרק ז' כדמכות: **אין נאמנין כו'**. דמתן התם (כתובות יח:) **העדים שאמרו כתב ידינו הוא זה אצל אנוסים היינו קטנים היינו פסולים היינו הרי אלו נאמנין שהפה שאסר הוא הפה שהתיר ותיניא בגמרא (שם) אין נאמנין לפסלו דצרי ר"מ ופליגי אמתי' דלא חישי להשפח**

**שאמר גבי שטרות דלא נחשדו ישראל על כך ומפרש התם במסכתא (שם יט:) טעמא דקסבר ר"מ מודה בשטר שכתבו לזה שא"ל מלוה לקיימו (ט) וכיון שאמר ליה אני כתבתינו מו לא מהימני עדים למפסליה שהרי אין לך קיום גדול מזה שהלוה מודה שכתבו דמסתמא לא נעשה בפסקלות וכמו שכתב ידו יואל ממקום אחר דמי דמתן התם (יח:) אין נאמנין דאין כאן הפה שאסר: **וחק"א נאמנין**. דלע"ג דמודה לזה שכתבו צריך לקיימו וכיון שאינו מתקיים כי אם ע"פ עדים הללו שאומרים כתב ידינו הוא זה הא קאמרי נמי קטנים היינו ונאמנים דהפה שאסר הוא הפה שהתיר: **בזהאי קאמרי רבנן**. דלע"ג שמודה לזה שכתבו לא חשיב כקיום כיון דעדים עצמן פוסלין חתימתן משום דאליניו **עדים לאורועי שטרא ולא מהניא הדודאח לזה אצל בנתני'** אימא ללו כל כמיניה לאורועי שטרא ולמימר שכ"מ היה כיון דמודה שכתבו ועדים לא קא פסלי חתימתן: **אזינמא**. היינו טעמייהו דרבנן מדכולהו מתנות צריא כתיב בהו כד מהלך על גרלוהי בשוקא והאי לא כתיב ביה ש"מ שכ"מ היה והלכך אמרי רבנן המוציא מחזירו דהיינו מקבל מתנה עליו להציא ראיה שצריא הכי והכי ומספקא לן אם מתנת צריא הוא אם **למימר ליה כו'**. רבה הוא דקא משני לאציי הכי היינו טעמייהו דרבנן משום דליכא למימר הכי והכי ומספקא לן אם מתנת צריא הוא אם מתנת שכ"מ הלכך אוקי ממונא בחזקת מריה בחזקת נותן והלכך המוציא מחזירו דהיינו בעל השטר עליו להציא ראיה בעדים שצריא היה להוציא הממון מחזקת הנותן: **ובפלוגאסא**. דרב הונא ורב חסדא פליגי ר' יוחנן ור"ל: **צנני צרק**. מקום: **ועמדו עליו בני משפחה**. וקס"ד השתא נכסי בחזקת יורשין קיימי ולא צאו עדיין ליד לקוחות ואמרו לקוחות וקא מערערו להוציא מן היורשין לפי שקנאווס מן הממ והיורשין עוררין ומשיצין דבר ללקוחות ואומרים קטן היה קרובנו בשעת מיתה וקי"ל לקמן (דף קנה.) דאינו יכול למכור בנכסי אציו עד שהיה בן עשרים ולא נוציא הנכסים ממחזקתו והלקוחות לא מנאו עדים שיאמרו גדול היה ולכן הוצרכו לבדוקו וכשלא יוכלו לבדוקו וגם העדים לא מנאו הפסידו דר"ע כדרבנן דאמרי המוציא מחזירו עליו הראיה בעדים שצריא היה והי"נ על הלקוחות להציא ראיה שגדול היה: **צאו**. לקוחות ושאלו את ר"ע: **עשויין להשטונם**. ואפי' אם דומין עתה לנמני גדול י"ל אילו היה קיים הוה שומא:**

## בבא בתרא פרק תשיעי בבא בתרא

(א) וגראה לר"י לפרש ל"ש בדקשה (ב) רה"ר לטומאה אלא שלא עברו עליה ימות הגשמים פ"י על הטומאה שנודע שלא עברו עליו ימות הגשמים משעבר שם ולא ידע אם צימות החמה נכנס או צימות הגשמים נכנס שאם צא לשאלו לפנינו יש לנו לחושבה רה"ר דבתר השתא

אזלינן אצל אם עברו עליה צימות הגשמים פ"י שלא נודע לו אם צימות החמה או צימות הגשמים נכנס ומשצבה ספיקא עברו עליה ימות הגשמים אפילו הוא צא לשאלו צימות החמה הוה רה"י לטומאה דליכא למימר בתר השתא אזלינן כיון שקרוב היה לימות הגשמים יומר ורשות היחיד לכאן ולכאן הכי פירושא לגבי (י) שם טומאה כמו לגבי שבת והשתא ניחא דמייתי הכא הך מילתא אי אזלינן בתר השתא דליירי זה צדק שמתעמא:

**ראיה במאי כו' רב חסדא ורבה בר רב הונא אמרי ראייה בקיום השטר**. פירש רבינו שמואל דצין לר"מ וצין לרבנן צעי ראיה במאי ואין נראה דהא פשיטא לר"מ דהוי ראיה בעדים<sup>א</sup> וכן פירש רבינו שמואל אחר כן דלר"מ הוה ראיה בעדים: **ובן אמר רבה ראייה בעדים**. מיתה אמאי מוקי רבה למתני' ראיה בעדים דמוקי רבנן כר' יעקב ור"מ כר' נתן והא איהו גופיה ס"ל כר' נתן ולוקמא בקיום שטרות וכולהו כרבי נתן מיהו אי אשכחן בשום מקום דאית ליה מודה בשטר שכתבו א"ל לקיימו הוה אחי אחי שפיר דאי הוה מוקי לפלוגתייהו נמי בקיום שטרות הוה להו רבנן דלא כותייהו א"ל כ' לומר דמשמע ליה ראיה דרבנן דומיא דראיה דר"מ דהיינו בעדים:

**ועוד סימנין עשויין להשתנות לאחר מיתה**. וס"ת למאי דס"ד שהלקוחות היו צודקין אותו אם היה גדול אם לאו הישך יכול להיות שאם נראה קטן בחייו שיהא גדול לאחר מיתה ופירש ר"ת שחייבי היו בשערות לבנות והוו שומא ועכשיו הושחרו לאחר מיתה וגראות כסנימין<sup>ב</sup> ואין נראה דלא

אשכחן בשום מקום (ט) בשערות שהם סימן חילוק בין לבנות לשמורות ואומר ר"י דלמא בחייו לא היו גומות ומחמת מיתה יש שם גומות <sup>א</sup> כדאמרי' בנדה גומות אע"פ שאין שערות צפ' צא סימן (דף נב. ושם) ואם

להכריע היינו הרי אלו נאמנין שהפה שאסר הוא הפה שהתיר ותיניא בגמרא (שם) אין נאמנין לפסלו דצרי ר"מ ופליגי אמתי' דלא חישי להשפח וס"ת דאמרו דר' יוחנן ור"ל: **צנני צרק**. מקום: **ועמדו עליו בני משפחה**. וקס"ד השתא נכסי בחזקת יורשין קיימי ולא צאו עדיין ליד לקוחות ואמרו לקוחות וקא מערערו להוציא מן היורשין לפי שקנאווס מן הממ והיורשין עוררין ומשיצין דבר ללקוחות ואומרים קטן היה קרובנו בשעת מיתה וקי"ל לקמן (דף קנה.) דאינו יכול למכור בנכסי אציו עד שהיה בן עשרים ולא נוציא הנכסים ממחזקתו והלקוחות לא מנאו עדים שיאמרו גדול היה ולכן הוצרכו לבדוקו וגם העדים לא מנאו הפסידו דר"ע כדרבנן דאמרי המוציא מחזירו עליו הראיה בעדים שצריא הכי והכי ומספקא לן אם מתנת צריא הוא אם מתנת שכ"מ הלכך אוקי ממונא בחזקת מריה בחזקת נותן והלכך המוציא מחזירו דהיינו בעל השטר עליו להציא ראיה בעדים שצריא היה להוציא הממון מחזקת הנותן: **ובפלוגאסא**. דרב הונא ורב חסדא פליגי ר' יוחנן ור"ל: **צנני צרק**. מקום: **ועמדו עליו בני משפחה**. וקס"ד השתא נכסי בחזקת יורשין קיימי ולא צאו עדיין ליד לקוחות ואמרו לקוחות וקא מערערו להוציא מן היורשין לפי שקנאווס מן הממ והיורשין עוררין ומשיצין דבר ללקוחות ואומרים קטן היה קרובנו בשעת מיתה וקי"ל לקמן (דף קנה.) דאינו יכול למכור בנכסי אציו עד שהיה בן עשרים ולא נוציא הנכסים ממחזקתו והלקוחות לא מנאו עדים שיאמרו גדול היה ולכן הוצרכו לבדוקו וכשלא יוכלו לבדוקו וגם העדים לא מנאו הפסידו דר"ע כדרבנן דאמרי המוציא מחזירו עליו הראיה בעדים שצריא הכי והכי ומספקא לן אם מתנת צריא הוא אם מתנת שכ"מ הלכך אוקי ממונא בחזקת מריה בחזקת נותן והלכך המוציא מחזירו דהיינו בעל השטר עליו להציא ראיה בעדים שצריא היה להוציא הממון מחזקת הנותן: **ובפלוגאסא**. דרב הונא ורב חסדא פליגי ר' יוחנן ור"ל: **צנני צרק**. מקום: **ועמדו עליו בני משפחה**. וקס"ד השתא נכסי בחזקת יורשין קיימי ולא צאו עדיין ליד לקוחות ואמרו לקוחות וקא מערערו להוציא מן היורשין לפי שקנאווס מן הממ והיורשין עוררין ומשיצין דבר ללקוחות ואומרים קטן היה קרובנו בשעת מיתה וקי"ל לקמן (דף קנה.) דאינו יכול למכור בנכסי אציו עד שהיה בן עשרים ולא נוציא הנכסים ממחזקתו והלקוחות לא מנאו עדים שיאמרו גדול היה ולכן הוצרכו לבדוקו וכשלא יוכלו לבדוקו וגם העדים לא מנאו הפסידו דר"ע כדרבנן דאמרי המוציא מחזירו עליו הראיה בעדים שצריא הכי והכי ומספקא לן אם מתנת צריא הוא אם מתנת שכ"מ הלכך אוקי ממונא בחזקת מריה בחזקת נותן והלכך המוציא מחזירו דהיינו בעל השטר עליו להציא ראיה בעדים שצריא היה להוציא הממון מחזקת הנותן: **ובפלוגאסא**. דרב הונא ורב חסדא פליגי ר' יוחנן ור"ל: **צנני צרק**. מקום: **ועמדו עליו בני משפחה**. וקס"ד השתא נכסי בחזקת יורשין קיימי ולא צאו עדיין ליד לקוחות ואמרו לקוחות וקא מערערו להוציא מן היורשין לפי שקנאווס מן הממ והיורשין עוררין ומשיצין דבר ללקוחות ואומרים קטן היה קרובנו בשעת מיתה וקי"ל לקמן (דף קנה.) דאינו יכול למכור בנכסי אציו עד שהיה בן עשרים ולא נוציא הנכסים ממחזקתו והלקוחות לא מנאו עדים שיאמרו גדול היה ולכן הוצרכו לבדוקו וכשלא יוכלו לבדוקו וגם העדים לא מנאו הפסידו דר"ע כדרבנן דאמרי המוציא מחזירו עליו הראיה בעדים שצריא הכי והכי ומספקא לן אם מתנת צריא הוא אם מתנת שכ"מ הלכך אוקי ממונא בחזקת מריה בחזקת נותן והלכך המוציא מחזירו דהיינו בעל השטר עליו להציא ראיה בעדים שצריא היה להוציא הממון מחזקת הנותן: **ובפלוגאסא**. דרב הונא ורב חסדא פליגי ר' יוחנן ור"ל: **צנני צרק**. מקום: **ועמדו עליו בני משפחה**. וקס"ד השתא נכסי בחזקת יורשין קיימי ולא צאו עדיין ליד לקוחות ואמרו לקוחות וקא מערערו להוציא מן היורשין לפי שקנאווס מן הממ והיורשין עוררין ומשיצין דבר ללקוחות ואומרים קטן היה קרובנו בשעת מיתה וקי"ל לקמן (דף קנה.) דאינו יכול למכור בנכסי אציו עד שהיה בן עשרים ולא נוציא הנכסים ממחזקתו והלקוחות לא מנאו עדים שיאמרו גדול היה ולכן הוצרכו לבדוקו וכשלא יוכלו לבדוקו וגם העדים לא מנאו הפסידו דר"ע כדרבנן דאמרי המוציא מחזירו עליו הראיה בעדים שצריא הכי והכי ומספקא לן אם מתנת צריא הוא אם מתנת שכ"מ הלכך אוקי ממונא בחזקת מריה בחזקת נותן והלכך המוציא מחזירו דהיינו בעל השטר עליו להציא ראיה בעדים שצריא היה להוציא הממון מחזקת הנותן: **ובפלוגאסא**. דרב הונא ורב חסדא פליגי ר' יוחנן ור"ל: **צנני צרק**. מקום: **ועמדו עליו בני משפחה**. וקס"ד השתא נכסי בחזקת יורשין קיימי ולא צאו עדיין ליד לקוחות ואמרו לקוחות וקא מערערו להוציא מן היורשין לפי שקנאווס מן הממ והיורשין עוררין ומשיצין דבר ללקוחות ואומרים קטן היה קרובנו בשעת מיתה וקי"ל לקמן (דף קנה.) דאינו יכול למכור בנכסי אציו עד שהיה בן עשרים ולא נוציא הנכסים ממחזקתו והלקוחות לא מנאו עדים שיאמרו גדול היה ולכן הוצרכו לבדוקו וכשלא יוכלו לבדוקו וגם העדים לא מנאו הפסידו דר"ע כדרבנן דאמרי המוציא מחזירו עליו הראיה בעדים שצריא הכי והכי ומספקא לן אם מתנת צריא הוא אם מתנת שכ"מ הלכך אוקי ממונא בחזקת מריה בחזקת נותן והלכך המוציא מחזירו דהיינו בעל השטר עליו להציא ראיה בעדים שצריא היה להוציא הממון מחזקת הנותן: **ובפלוגאסא**. דרב הונא ורב חסדא פליגי ר' יוחנן ור"ל: **צנני צרק**. מקום: **ועמדו עליו בני משפחה**. וקס"ד השתא נכסי בחזקת יורשין קיימי ולא צאו עדיין ליד לקוחות ואמרו לקוחות וקא מערערו להוציא מן היורשין לפי שקנאווס מן הממ והיורשין עוררין ומשיצין דבר ללקוחות ואומרים קטן היה קרובנו בשעת מיתה וקי"ל לקמן (דף קנה.) דאינו יכול למכור בנכסי אציו עד שהיה בן עשרים ולא נוציא הנכסים ממחזקתו והלקוחות לא מנאו עדים שיאמרו גדול היה ולכן הוצרכו לבדוקו וכשלא יוכלו לבדוקו וגם העדים לא מנאו הפסידו דר"ע כדרבנן דאמרי המוציא מחזירו עליו הראיה בעדים שצריא הכי והכי ומספקא לן אם מתנת צריא הוא אם מתנת שכ"מ הלכך אוקי ממונא בחזקת מריה בחזקת נותן והלכך המוציא מחזירו דהיינו בעל השטר עליו להציא ראיה בעדים שצריא היה להוציא הממון מחזקת הנותן: **ובפלוגאסא**. דרב הונא ורב חסדא פליגי ר' יוחנן ור"ל: **צנני צרק**. מקום: **ועמדו עליו בני משפחה**. וקס"ד השתא נכסי בחזקת יורשין קיימי ולא צאו עדיין ליד לקוחות ואמרו לקוחות וקא מערערו להוציא מן היורשין לפי שקנאווס מן הממ והיורשין עוררין ומשיצין דבר ללקוחות ואומרים קטן היה קרובנו בשעת מיתה וקי"ל לקמן (דף קנה.) דאינו יכול למכור בנכסי אציו עד שהיה בן עשרים ולא נוציא הנכסים ממחזקתו והלקוחות לא מנאו עדים שיאמרו גדול היה ולכן הוצרכו לבדוקו וכשלא יוכלו לבדוקו וגם העדים לא מנאו הפסידו דר"ע כדרבנן דאמרי המוציא מחזירו עליו הראיה בעדים שצריא הכי והכי ומספקא לן אם מתנת צריא הוא אם מתנת שכ"מ הלכך אוקי ממונא בחזקת מריה בחזקת נותן והלכך המוציא מחזירו דהיינו בעל השטר עליו להציא ראיה בעדים שצריא היה להוציא הממון מחזקת הנותן: **ובפלוגאסא**. דרב הונא ורב חסדא פליגי ר' יוחנן ור"ל: **צנני צרק**. מקום: **ועמדו עליו בני משפחה**. וקס"ד השתא נכסי בחזקת יורשין קיימי ולא צאו עדיין ליד לקוחות ואמרו לקוחות וקא מערערו להוציא מן היורשין לפי שקנאווס מן הממ והיורשין עוררין ומשיצין דבר ללקוחות ואומרים קטן היה קרובנו בשעת מיתה וקי"ל לקמן (דף קנה.) דאינו יכול למכור בנכסי אציו עד שהיה בן עשרים ולא נוציא הנכסים ממחזקתו והלקוחות לא מנאו עדים שיאמרו גדול היה ולכן הוצרכו לבדוקו וכשלא יוכלו לבדוקו וגם העדים לא מנאו הפסידו דר"ע כדרבנן דאמרי המוציא מחזירו עליו הראיה בעדים שצריא הכי והכי ומספקא לן אם מתנת צריא הוא אם מתנת שכ"מ הלכך אוקי ממונא בחזקת מריה בחזקת נותן והלכך המוציא מחזירו דהיינו בעל השטר עליו להציא ראיה בעדים שצריא היה להוציא הממון מחזקת הנותן: **ובפלוגאסא**. דרב הונא ורב חסדא פליגי ר' יוחנן ור"ל: **צנני צרק**. מקום: **ועמדו עליו בני משפחה**. וקס"ד השתא נכסי בחזקת יורשין קיימי ולא צאו עדיין ליד לקוחות ואמרו לקוחות וקא מערערו להוציא מן היורשין לפי שקנאווס מן הממ והיורשין עוררין ומשיצין דבר ללקוחות ואומרים קטן היה קרובנו בשעת מיתה וקי"ל לקמן (דף קנה.) דאינו יכול למכור בנכסי אציו עד שהיה בן עשרים ולא נוציא הנכסים ממחזקתו והלקוחות לא מנאו עדים שיאמרו גדול היה ולכן הוצרכו לבדוקו וכשלא יוכלו לבדוקו וגם העדים לא מנאו הפסידו דר"ע כדרבנן דאמרי המוציא מחזירו עליו הראיה בעדים שצריא הכי והכי ומספקא לן אם מתנת צריא הוא אם מתנת שכ"מ הלכך אוקי ממונא בחזקת מריה בחזקת נותן והלכך המוציא מחזירו דהיינו בעל השטר עליו להציא ראיה בעדים שצריא היה להוציא הממון מחזקת הנותן: **ובפלוגאסא**. דרב הונא ורב חסדא פליגי ר' יוחנן ור"ל: **צנני צרק**. מקום: **ועמדו עליו בני משפחה**. וקס"ד השתא נכסי בחזקת יורשין קיימי ולא צאו עדיין ליד לקוחות ואמרו לקוחות וקא מערערו להוציא מן היורשין לפי שקנאווס מן הממ והיורשין עוררין ומשיצין דבר ללקוחות ואומרים קטן היה קרובנו בשעת מיתה וקי"ל לקמן (דף קנה.) דאינו יכול למכור בנכסי אציו עד שהיה בן עשרים ולא נוציא הנכסים ממחזקתו והלקוחות לא מנאו עדים שיאמרו גדול היה ולכן הוצרכו לבדוקו וכשלא יוכלו לבדוקו וגם העדים לא מנאו הפסידו דר"ע כדרבנן דאמרי המוציא מחזירו עליו הראיה בעדים שצריא הכי והכי ומספקא לן אם מתנת צריא הוא אם מתנת שכ"מ הלכך אוקי ממונא בחזקת מריה בחזקת נותן והלכך המוציא מחזירו דהיינו בעל השטר עליו להציא ראיה בעדים שצריא היה להוציא הממון מחזקת הנותן: **ובפלוגאסא**. דרב הונא ורב חסדא פליגי ר' יוחנן ור"ל: **צנני צרק**. מקום: **ועמדו עליו בני משפחה**. וקס"ד השתא נכסי בחזקת יורשין קיימי ולא צאו עדיין ליד לקוחות ואמרו לקוחות וקא מערערו להוציא מן היורשין לפי שקנאווס מן הממ והיורשין עוררין ומשיצין דבר ללקוחות ואומרים קטן היה קרובנו בשעת מיתה וקי"ל לקמן (דף קנה.) דאינו יכול למכור בנכסי אציו עד שהיה בן עשרים ולא נוציא הנכסים ממחזקתו והלקוחות לא מנאו עדים שיאמרו גדול היה ולכן הוצרכו לבדוקו וכשלא יוכלו לבדוקו וגם העדים לא מנאו הפסידו דר"ע כדרבנן דאמרי המוציא מחזירו עליו הראיה בעדים שצריא הכי והכי ומספקא לן אם מתנת צריא הוא אם מתנת שכ"מ הלכך אוקי ממונא בחזקת מריה בחזקת נותן והלכך המוציא מחזירו דהיינו בעל השטר עליו להציא ראיה בעדים שצריא היה להוציא הממון מחזקת הנותן: **ובפלוגאסא**. דרב הונא ורב חסדא פליגי ר' יוחנן ור"ל: **צנני צרק**. מקום: **ועמדו עליו בני משפחה**. וקס"ד השתא נכסי בחזקת יורשין קיימי ולא צאו עדיין ליד לקוחות ואמרו לקוחות וקא מערערו להוציא מן היורשין לפי שקנאווס מן הממ והיורשין עוררין ומשיצין דבר ללקוחות ואומרים קטן היה קרובנו בשעת מיתה וקי"ל לקמן (דף קנה.) דאינו יכול למכור בנכסי אציו עד שהיה בן עשרים ולא נוציא הנכסים ממחזקתו והלקוחות לא מנאו עדים שיאמרו גדול היה ולכן הוצרכו לבדוקו וכשלא יוכלו לבדוקו וגם העדים לא מנאו הפסידו דר"ע כדרבנן דאמרי המוציא מחזירו עליו הראיה בעדים שצריא הכי והכי ומספקא לן אם מתנת צריא הוא אם מתנת שכ"מ הלכך אוקי ממונא בחזקת מריה בחזקת נותן והלכך המוציא מחזירו דהיינו בעל השטר עליו להציא ראיה בעדים שצריא היה להוציא הממון מחזקת הנותן: **ובפלוגאסא**. דרב הונא ורב חסדא פליגי ר' יוחנן ור"ל: **צנני צרק**. מקום: **ועמדו עליו בני משפחה**. וקס"ד השתא נכסי בחזקת יורשין קיימי ולא צאו עדיין ליד לקוחות ואמרו לקוחות וקא מערערו להוציא מן היורשין לפי שקנאווס מן הממ והיורשין עוררין ומשיצין דבר ללקוחות ואומרים קטן היה קרובנו בשעת מיתה וקי"ל לקמן (דף קנה.) דאינו יכול למכור בנכסי אציו עד שהיה בן עשרים ולא נוציא הנכסים ממחזקתו והלקוחות לא מנאו עדים שיאמרו גדול היה ולכן הוצרכו לבדוקו וכשלא יוכלו לבדוקו וגם העדים לא מנאו הפסידו דר"ע כדרבנן דאמרי המוציא מחזירו עליו הראיה בעדים שצריא הכי והכי ומספקא לן אם מתנת צריא הוא אם מתנת שכ"מ הלכך אוקי ממונא בחזקת מריה בחזקת נותן והלכך המוציא מחזירו דהיינו בעל השטר עליו להציא ראיה בעדים שצריא היה להוציא הממון מחזקת הנותן: **ובפלוגאסא**. דרב הונא ורב חסדא פליגי ר' יוחנן ור"ל: **צנני צרק**. מקום: **ועמדו עליו בני משפחה**. וקס"ד השתא נכסי בחזקת יורשין קיימי ולא צאו עדיין ליד לקוחות ואמרו לקוחות וקא מערערו להוציא מן היורשין לפי שקנאווס מן הממ והיורשין עוררין ומשיצין דבר ללקוחות ואומרים קטן היה קרובנו בשעת מיתה וקי"ל לקמן (דף קנה.) דאינו יכול למכור בנכסי אציו עד שהיה בן עשרים ולא נוציא הנכסים ממחזקתו והלקוחות לא מנאו עדים שיאמרו גדול היה ולכן הוצרכו לבדוקו וכשלא יוכלו לבדוקו וגם העדים לא מנאו הפסידו דר"ע כדרבנן דאמרי המוציא מחזירו עליו הראיה בעדים שצריא הכי והכי ומספקא לן אם מתנת צריא הוא אם מתנת שכ"מ הלכך אוקי ממונא בחזקת מריה בחזקת נותן והלכך המוציא מחזירו דהיינו בעל השטר עליו להציא ראיה בעדים שצריא היה להוציא הממון מחזקת הנותן: **ובפלוגאסא**. דרב הונא ורב חסדא פליגי ר' יוחנן ור"ל: **צנני צרק**. מקום: **ועמדו עליו בני משפחה**. וקס"ד השתא נכסי בחזקת יורשין קיימי ולא צאו עדיין ליד לקוחות ואמרו לקוחות וקא מערערו להוציא מן היורשין לפי שקנאווס מן הממ והיורשין עוררין ומשיצין דבר ללקוחות ואומרים קטן היה קרובנו בשעת מיתה וקי"ל לקמן (דף קנה.) דאינו יכול למכור בנכסי אציו עד שהיה בן עשרים ולא נוציא הנכסים ממחזקתו והלקוחות לא מנאו עדים שיאמרו גדול היה ולכן הוצרכו לבדוקו וכשלא יוכלו לבדוקו וגם העדים לא מנאו הפסידו דר"ע כדרבנן דאמרי המוציא מחזירו עליו הראיה בעדים שצריא הכי והכי ומספקא לן אם מתנת צריא הוא אם מתנת שכ"מ הלכך אוקי ממונא בחזקת מריה בחזקת נותן והלכך המוציא מחזירו דהיינו בעל השטר עליו להציא ראיה בעדים שצריא היה להוציא הממון מחזקת הנותן: **ובפלוגאסא**. דרב הונא ורב חסדא פליגי ר' יוחנן ור"ל: **צנני צרק**. מקום: **ועמדו עליו בני משפחה**. וקס"ד השתא נכסי בחזקת יורשין קיימי ולא צאו עדיין ליד לקוחות ואמרו לקוחות וקא מערערו להוציא מן היורשין לפי שקנאווס מן הממ והיורשין עוררין ומשיצין דבר ללקוחות ואומרים קטן היה קרובנו בשעת מיתה וקי"ל לקמן (דף קנה.) דאינו יכול למכור בנכסי אציו עד שהיה בן עשרים ולא נוציא הנכסים ממחזקתו והלקוחות לא מנאו עדים שיאמרו גדול היה ולכן הוצרכו לבדוקו וכשלא יוכלו לבדוקו וגם העדים לא מנאו הפסידו דר"ע כדרבנן דאמרי המוציא מחזירו עליו הראיה בעדים שצריא הכי והכי ומספקא לן אם מתנת צריא הוא אם מתנת שכ"מ הלכך אוקי ממונא בחזקת מריה בחזקת נותן והלכך המוציא מחזירו דהיינו בעל השטר עליו להציא ראיה בעדים שצריא היה להוציא הממון מחזקת הנותן: **ובפלוגאסא**. דרב הונא ורב חסדא פליגי ר' יוחנן ור"ל: **צנני צרק**. מקום: **ועמדו עליו בני משפחה**. וקס"ד השתא נכסי בחזקת יורשין קיימי ולא צאו עדיין ליד לקוחות ואמרו לקוחות וקא מערערו להוציא מן היורשין לפי שקנאווס מן הממ והיורשין עוררין ומשיצין דבר ללקוחות ואומרים קטן היה קרובנו בשעת מיתה וקי"ל לקמן (דף קנה.) דאינו יכול למכור בנכסי אציו עד שהיה בן עשרים ולא נוציא הנכסים ממחזקתו והלקוחות לא מנאו עדים שיאמרו גדול היה ולכן הוצרכו לבדוקו וכשלא יוכלו לבדוקו וגם העדים לא מנאו הפסידו דר"ע כדרבנן דאמרי המוציא מחזירו עליו הראיה בעדים שצריא הכי והכי ומספקא לן אם מתנת צריא הוא אם מתנת שכ"מ הלכך אוקי ממונא בחזקת מריה בחזקת נותן והלכך המוציא מחזירו דהיינו בעל השטר עליו להציא ראיה בעדים שצריא היה להוציא הממון מחזקת הנותן: **ובפלוגאסא**. דרב הונא ורב חסדא פליגי ר' יוחנן ור"ל: **צנני צרק**. מקום: **ועמדו עליו בני משפחה**. וקס"ד השתא נכסי בחזקת יורשין קיימי ולא צאו עדיין ליד לקוחות ואמרו לקוחות וקא מערערו להוציא מן היורשין לפי